

APLICAÇÃO DA PENA – Parte Estatística

**Doutorado em Direitos e Garantias
Fundamentais (FDV)**

Gabriel Silveira de Queirós Campos

METODOLOGIA

A discricionariedade é um aspecto fundamental da Justiça Criminal.¹ Decisões discricionárias são tomadas por policiais, promotores e juízes em todas as fases do processo criminal. Todavia, a discricionariedade precisa ser regulada e controlada, caso contrário pode resultar em efeitos negativos, como disparidade (desigualdade de tratamento) e discriminação.²

A aplicação da pena é uma tarefa essencialmente discricionária. Costuma-se dizer que cada processo deve ser decidido pelo juiz de acordo com suas peculiaridades, pois nenhum caso é exatamente igual a outro. A discricionariedade é até mesmo necessária para uma correta individualização da pena, por exigência da Constituição Federal brasileira (art. 5º, XLVI). Todavia, em um possível paradoxo, o exercício da discricionariedade judicial pode levar a um efeito problemático à administração da justiça: a disparidade nas sentenças criminais. Reprimendas penais muito distintas aplicadas em casos semelhantes violam a própria ideia de justiça e minam a credibilidade do Poder Judiciário.

Em nossa pesquisa, consistência e disparidade das penas são conceitos fundamentais. A despeito de não existir uma definição universalmente aceita de consistência no tema da aplicação da pena, uma noção intuitiva exige que casos iguais sejam tratados de forma igual e casos diferentes não recebam sentenças idênticas.³ Disparidade reflete a ideia contrária, resultando em casos recebendo tratamento e solução distintos com base em fatores extralegais, tais como a identidade do juiz, o local em que o crime está sendo processado e julgado, a raça, o gênero, a religião, a orientação sexual ou a classe social do réu.⁴ Ambos conceitos podem ser entendidos como os dois lados de uma mesma moeda: de forma bem ampla, disparidade pode ser compreendida simplesmente como inconsistência.

A bem da verdade, há pouca pesquisa no Brasil sobre o tema da consistência/disparidade na aplicação da pena. Em outros países, diferentes métodos já foram utilizados. Revisão metodológica conduzida por Jose Pina-Sanchez e Robin Linacre, por exemplo, catalogou e analisou vantagens e desvantagens de onze distintas metodologias quantitativas.⁵ Métodos

¹ HAWKINS, Keith. The use of legal discretion: perspectives from Law and Social Science. In: HAWKINS, Keith (org.). **The uses of discretion**. Oxford: Oxford University Press, 1992.

² GELSTHORPE, Loraine; PADFIELD, Nicola. Introduction. In: GELSTHORPE, Loraine; PADFIELD, Nicola (orgs.). **Exercising discretion: decision-making in the criminal justice system and beyond**. Oxford: Routledge, 2011.

³ TATA, Cyrus; HUTTON, Neil. Consistency and disparity. **International Journal of the Sociology of Law**, n. 26, 1998.

⁴ PINA-SANCHEZ, Jose; LINACRE, Robin. Refining the measurement of consistency in sentencing: a methodological review. **International Journal of Law, Crime and Justice**, n. 44, 2016.

qualitativos (grupos focais e entrevistas) parecem inadequados para “medir” a consistência das sentenças criminais, embora possam ser úteis à compreensão de aspectos subjetivos do processo de tomada de decisão de juízes.

A pesquisa, portanto, empregou **análise estatística** como ferramenta quantitativa para observação do fenômeno da **variabilidade das penas** em decisões judiciais no Brasil. Trata-se de investigação que valoriza a interdisciplinariedade no campo do Direito, trazendo uma relevante contribuição da Estatística para uma melhor compreensão do sistema legal e das práticas reais de sentenças por magistrados do Poder Judiciário brasileiro.

Dados

A pesquisa utilizou dados extraídos do banco de sentenças criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), disponíveis no *site* do tribunal.⁶ Além do TJ paulista, apenas outros dois Tribunais de Justiça mantêm bancos de sentenças de acesso público: Ceará⁷ e Mato Grosso do Sul.⁸ De toda maneira, a opção metodológica por limitar a origem dos dados às decisões do Tribunal de Justiça paulista se deve ao fato de que ele é o maior tribunal em termos de movimentação processual, além de que o estado de São Paulo apresenta a maior população carcerária do país, justificando a escolha da pesquisa.⁹

Dentro do universo de decisões judiciais do Poder Judiciário paulista, decidiu-se por limitar a fase de extração/coleta e análise dos dados às sentenças relativas a três tipos de crimes: **furto (simples e qualificado), roubo e tráfico de drogas**. Novamente, a escolha não foi arbitrária: esses são os delitos que mais encarceram no Brasil, representando mais de 50% de toda a população carcerária nacional¹⁰, por isso a importância de estudá-los.

Optou-se por delimitar a pesquisa de campo às sentenças proferidas ao longo do **ano de 2022**, ou seja, em um período de 12 (doze) meses.

O *site* do Tribunal de Justiça de São Paulo oferece diversos parâmetros de consulta em seu banco de sentenças. Utilizamos os seguintes parâmetros: Classe – PROCESSO CRIMINAL – Procedimento Comum – Ação Penal/Procedimento Ordinário; Assunto – DIREITO PENAL – Crimes contra o Patrimônio – **Furto**; Assunto – DIREITO PENAL – Crimes contra o Patrimônio –

⁶ <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>.

⁷ <https://esaj.tjce.jus.br/cjpg/>.

⁸ <https://esaj.tjms.jus.br/cjpg/>.

⁹ De acordo com dados consolidados no Relatório de Informações Penais – RELIPEN, referente ao primeiro semestre de 2024, o estado de São Paulo conta com 200.178 pessoas presas, o que representa cerca de 30% de toda a população carcerária nacional.

¹⁰

Roubo; Assunto – DIREITO PENAL – Crimes Previstos na Legislação Extravagante – Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas – **Tráfico de Drogas** e Condutas Afins.

A fim de otimizar o processo de *download* das sentenças, optou-se por desenvolver, com auxílio de recursos computacionais, um *crawler* ou “robô” para buscar os dados do *site* do TJ-SP, utilizando os parâmetros definidos. Os dados foram transferidos para outro *site*, de acesso exclusivo do pesquisador e sua equipe, para viabilizar as etapas seguintes da extração dos dados relevantes das sentenças criminais. Dessa forma, em seu *site* o pesquisador já teria à disposição o universo das decisões de seu interesse, em formato amigável de leitura (extensão .PDF).

Instrumento de coleta de dados

De posse das decisões que integraram a amostra inicial e definidas as variáveis, fazia-se necessário extrair das sentenças os dados significativos sobre a aplicação da pena em cada sentença criminal, além de dados básicos de identificação do processo, tais como número, comarca, vara, nome do juiz e nome do réu. Optou-se por desenvolver um questionário no aplicativo *Google Forms* para cada tipo de crime (furto, roubo e tráfico de drogas).

O questionário foi estruturado de forma a seguir a mesma metodologia prescrita pelo Código Penal para a aplicação da pena pelos juízes e tribunais, isto é, em três etapas ou fases: na primeira, o instrumento apresenta perguntas sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (*culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima*); na segunda fase, as perguntas do questionário envolvem a presença, na sentença, de circunstâncias agravantes ou atenuantes, previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66 do CP; por fim, na terceira e última etapa, o instrumento de coleta contém perguntas sobre as causas de aumento e diminuição, gerais e especiais, do Código Penal. Há alguma variação no caso do crime de tráfico de drogas, considerando que suas variáveis de aplicação da pena possuem previsão em lei específica (Lei nº 11.43/2006), com algumas pequenas diferenças ou acréscimos em relação ao regime jurídico comum de aplicação da pena do Código Penal.

O instrumento de pesquisa também incluiu perguntas sobre a quantidade de pena alcançada pelo juiz em cada uma das etapas acima descritas (*pena-base, pena provisória e pena definitiva*), expressada em anos, meses e dias.¹¹

Variáveis

A primeira grande decisão metodológica envolveu a escolha de variáveis.

Nas sentenças judiciais, os tempos de pena encontrados nas decisões, expressos em anos, meses e dias, são variáveis quantitativas (numéricas) e dependentes, a serem explicadas pelas demais variáveis.

Todas as demais variáveis são qualitativas e independentes (explicativas). Utilizou-se como variáveis desse tipo todas as circunstâncias relevantes para a aplicação da pena, descritas na legislação (Código Penal e Lei nº 11.343/2006). Por exemplo, as variáveis típicas da primeira fase da aplicação da pena são as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (*culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima*). Dentre elas, culpabilidade, *e.g.*, admite duas categorias: neutra/média/comum/normal e negativa/alta/elevada/acentuada/acima da média. Outro exemplo é antecedentes, que apresenta duas categorias: mau antecedente/maus antecedentes/péssimos antecedentes e primariedade/primário/não possui maus antecedentes/sem antecedentes. Em ambos os casos, as categorias são expressões textuais normalmente encontradas em decisões judiciais, sendo a forma como juízes atribuem valor (neutro, positivo ou negativo) às circunstâncias de aplicação da pena.

Outras variáveis qualitativas admitem “sim” ou “não” como valores possíveis, como é o caso, p. ex., das variáveis de menoridade do réu (artigo 65, I, do Código Penal), confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do CP), crime tentado (artigo 14, II, do CP) e concurso de pessoas no crime de roubo (artigo 157, § 2º, II, do CP).

Amostra

A etapa seguinte compreendeu a definição da amostra a ser estudada. Nesse caso, a identificação do tamanho da amostra dependeu de uma exploração inicial dos dados pelo pesquisador, permitindo que ele observasse o comportamento das variáveis da pesquisa e, a partir de seu modelo teórico, possa definir hipóteses concretas a serem testadas em futuro modelo estatístico.

Definiu-se um tamanho inicial de amostra para esta etapa de **100 (cem) sentenças de condenação para cada tipo de crime**.

¹¹ Os três instrumentos de pesquisa podem ser visualizados no Apêndice 1.

A seleção dos elementos da amostra seguiu levantamento probabilístico conhecido como amostragem aleatória sistemática: a partir da lista disponível no *site* criado para a pesquisa, com toda a população (sentenças), escolheu-se para compor a amostra uma decisão a cada 5 (cinco) que apareciam, em ordem cronológica, na relação geral.

Foram definidos alguns critérios simples de inclusão e exclusão: para inclusão na amostra, era necessário que a sentença se tratasse de caso de condenação, com aplicação de pena privativa de liberdade (e não apenas multa); por outro lado, eram imediatamente excluídas da amostra sentenças de outra natureza, tais como, *e.g.*, absolvição, extinção da punibilidade, decisão sobre reabilitação criminal, crime diverso, ou outros.

Criou-se uma tabela de controle, em formato Word (extensão .DOC), contendo a relação integral de todas as decisões selecionadas para a amostra, bem como aquelas que vieram a ser excluídas, nesse caso, com a indicação do motivo da exclusão.¹²

Resultados

Em um primeiro momento, os dados sobre a aplicação da pena na amostra foram analisados com auxílio da Estatística descritiva. Tratou-se de uma importante etapa preliminar, na qual o pesquisador pôde fazer uma primeira observação do comportamento do seu conjunto de dados, sem necessidade de recorrer à modelagem (estatística inferencial).

A análise descritiva foi feita por tipo de crime (furto, roubo e tráfico de drogas).

Todos os gráficos (*Boxplots* e histogramas) podem ser visualizados no Apêndice 3.

Tabelas de distribuição de frequências podem ser encontradas no Apêndice 4.

Crime de furto

O crime de furto apresenta, de acordo com o Código Penal, duas modalidades distintas: simples e qualificado.¹³ A análise estatística descritiva separou as duas formas do crime. Para o furto simples, o *N* foi de 99 sentenças. Já para o furto qualificado, o *N* foi de 101 decisões.

¹² O arquivo Word pode ser visualizado no Apêndice 2.

¹³ **Furto simples**

Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º – A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º – Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Furto qualificado

§ 4º – A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III – com emprego de chave falsa;

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Foram calculadas, para cada uma das amostras, as seguintes estatísticas: média, mediana, desvio-padrão, além de mínimo e máximo de penas encontradas. Foi empregado, além de tais medidas, um indicador denominado **Coefficiente de Variação**, que pode ser conceituado como a variação, em porcentagem, de um conjunto de dados (no caso, valores de pena) em relação à média.

As **estatísticas descritivas** podem ser visualizadas nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1

Furto simples						
Estatísticas	Pena-base	Pena-base	Pena provisória	Pena provisória	Pena definitiva	Pena definitiva
Unidade	anos	meses	anos	meses	anos	meses
<i>N</i>	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Média	1,19	14,52	1,26	15,29	1,16	14,09
Mediana	1,16	14,17	1,16	14,17	1,16	14,17
Desvio-padrão	0,33	4,02	0,40	4,87	0,58	7,02
Mínimo	1,00	12,17	1,00	12,17	0,33	4,00
Máximo	3,00	36,50	3,74	45,50	5,00	60,83
Coefficiente de variação (%)	27,72	27,72	31,83	31,83	49,84	49,84

Furto simples

Art. 155, *caput* e §§ 1º e 2º, do Código Penal

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Tabela 2

Furto qualificado						
Estatísticas	Pena-base	Pena-base	Pena provisória	Pena provisória	Pena definitiva	Pena definitiva
Unidade	anos	meses	anos	meses	anos	meses
<i>N</i>	101	101	101	101	101	101
Média	2,39	29,08	2,51	30,58	2,26	27,51
Mediana	2,33	28,33	2,33	28,33	2,08	25,33
Desvio-padrão	0,41	5,00	0,58	7,07	0,86	10,46
Mínimo	2,00	24,33	2,00	24,33	0,66	8,00
Máximo	4,25	51,67	4,66	56,67	5,44	66,17
Coefficiente de variação (%)	17,21	17,21	23,13	23,13	38,03	38,03

Furto qualificado

Art. 155, § 4º, do Código Penal

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Foi possível calcular a frequência de cada variável (qualitativa) em cada etapa de aplicação da pena. A maioria das variáveis não apresentaram variação significativa. As Tabelas 3 e 4 representam a **distribuição das frequências** de cada variável relativa ao crime de furto (simples e qualificado), considerando-se apenas as variáveis que apresentaram variação significativa. Tabelas completas contendo todas as variáveis podem ser visualizadas no Apêndice 4.

Tabela 3

Furto simples			
Variável (1ª fase)	Categoria	N	%
As circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) são todas favoráveis ao réu?	<i>Não</i>	58	58,6%
	<i>Sim</i>	41	41,4%
Antecedentes	<i>Mau antecedente; maus antecedentes; péssimos antecedentes</i>	51	51,5%
	<i>Não aparece; primariedade; réu primário; não possui maus antecedentes; sem antecedentes; a folha não registra antecedentes</i>	48	48,5%
Pena-base fixada no mínimo legal?	<i>Não</i>	56	56,6%
	<i>Sim</i>	43	43,4%
Variável (2ª fase)	Categoria	N	%
Há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes?	<i>Não</i>	15	15,2%
	<i>Sim</i>	84	84,8%
Reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	28	28,9%
	<i>Reincidente, reincidência (múltiplas condenações)</i>	45	45,5%
	<i>Reincidente, reincidência (uma única condenação)</i>	26	26,3%
	<i>Reincidente, reincidência (uma única condenação)</i>	26	26,3%
Confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	38	38,4%
	<i>Sim</i>	61	61,6%
A pena provisória fica igual à pena-base?	<i>Não</i>	37	37,4%
	<i>Sim</i>	62	62,6%
Variável (3ª fase)	Categoria	N	%
Crime tentado (artigo 14, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	74	74,7%
	<i>Sim</i>	25	25,3%
Repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	85	85,9%
	<i>Sim</i>	14	14,1%
Converte a pena provisória em definitiva?	<i>Não</i>	38	38,4%
	<i>Sim</i>	61	61,6%

Tabela 4

Furto qualificado			
Variável (1ª fase)	Categoria	N	%

As circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) são todas favoráveis ao réu?	Não	70	69,3%
	Sim	31	30,7%
Culpabilidade	Não aparece; neutra; média; comum; não foge do/ao usual; não destoa do ordinário; normal à espécie	73	72,3%
	Negativa; alta; elevada; acentuada; acima da média; foge do/ao usual; extremamente alta; extremamente elevada; extremamente acentuada	28	27,7%
Antecedentes	Mau antecedente; maus antecedentes; péssimos antecedentes	47	46,5%
	Não aparece; primariedade; réu primário; não possui maus antecedentes; sem antecedentes; a folha não registra antecedentes	54	53,5%
Circunstâncias do crime	Graves; desfavoráveis; negativas	26	25,7%
	Normais à espécie; esperadas para o tipo penal; neutras; não desabonam o regular; desconhecidas; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos	75	74,3%
Consequências do crime	Graves; desfavoráveis; negativas	11	10,9%
	Normais à espécie; esperadas para o tipo penal; neutras; não desabona o regular; desconhecidas; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos	90	89,1%
Destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (artigo 155, § 4º, inciso I, do CP)	Não aparece, não	48	47,5%
	Sim; destruição; rompimento de obstáculo	53	52,5%
Abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza (artigo 155, § 4º, inciso II, do CP)	Não aparece, não	67	66,3%
	Sim; abuso de confiança; fraude; escalada; destreza	34	33,7%
Concurso de duas ou mais pessoas (artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP)	Não aparece, não	49	48,5%
	Sim; concurso de agentes; concurso de pessoas	52	51,5%
Pena-base fixada no mínimo legal?	Não	70	69,3%
	Sim	31	30,7%
Variável (2ª fase)	Categoria	N	%
Há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes?	Não	17	16,8%
	Sim	84	83,2%
Reincidência (artigo 61, inciso II, do Código Penal)	Não aparece, não	38	37,6%
	Reincidente, reincidência (múltiplas condenações)	12	11,9%
	Reincidente, reincidência (uma única condenação)	51	50,5%
Confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal)	Não aparece, não	42	41,6%
	Sim	59	58,4%
A pena provisória fica igual à pena-base?	Não	44	43,6%
	Sim	57	56,4%
Variável (3ª fase)	Categoria	N	%
Crime tentado (artigo 14, inciso II, do Código Penal)	Não aparece, não	72	71,3%
	Sim	29	28,7%
Repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal)	Não aparece, não	89	88,1%
	Sim	12	11,9%
Converte a pena provisória em definitiva?	Não	43	42,6%

<i>Sim</i>	58	57,4%
------------	----	-------

Crime de roubo

O crime de roubo não possui forma qualificada, mas apenas modalidade simples e causas de aumento de pena, que o fazem ser às vezes denominado “roubo majorado”¹⁴. A análise estatística descritiva considerou haver uma forma única de roubo. O *N* foi de 100 decisões.

As **estatísticas descritivas** podem ser visualizadas na Tabela 5.

Tabela 5

Roubo						
Estatísticas	Pena-base	Pena-base	Pena provisória	Pena provisória	Pena definitiva	Pena definitiva
Unidade	anos	meses	anos	meses	anos	meses
<i>N</i>	100	100	100	100	100	100
Média	4,57	55,59	4,74	57,68	6,90	83,95
Mediana	4,66	56,67	4,66	56,67	6,28	76,43
Desvio-padrão	0,60	7,28	0,83	10,13	2,65	32,21
Mínimo	4,00	48,67	3,95	48,00	2,00	24,33
Máximo	6,66	81,00	8,00	97,33	17,77	216,17
Coefficiente de variação (%)	13,10	13,10	17,56	17,56	38,37	38,37

Roubo

Art. 157, *caput*, do Código Penal

¹⁴ Roubo

Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado);

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III – se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV – se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

V – se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

VII – se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

§ 2º-B Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no *caput* deste artigo.

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

A **distribuição das frequências** das variáveis do crime de roubo – apenas as que apresentaram variação significativa – pode ser analisada na Tabela 6. Tabelas completas contendo todas as variáveis podem ser visualizadas no Apêndice 4.

Tabela 6

Roubo			
Variável (1ª fase)	Categoria	N	%
Culpabilidade	<i>Não aparece, neutra, média, comum, não foge do/ao usual, não destoa do ordinário, normal à espécie</i>	82	82,0%
	<i>Negativa, alta, elevada, acentuada, acima da média, foge do/ao usual, extremamente alta, elevada</i>	18	18,0%
Antecedentes	<i>Mau antecedente, maus antecedentes, péssimos antecedentes</i>	31	31,0%
	<i>Não aparece, primariedade, primário, não possui maus antecedentes, sem antecedentes</i>	69	69,0%
Personalidade do agente	<i>Não foram colhidos elementos concretos, neutra, nada de conclusivo apurado</i>	91	91,0%
	<i>Negativa, desfavorável, voltada à prática de delitos, desabona</i>	9	9,0%
Circunstâncias do crime	<i>Graves, desfavoráveis, negativas</i>	21	21,0%
	<i>Normais à espécie, esperadas para o tipo penal, neutras, não desabonam o regular, desconhecidas, nada de conclusivo apurado</i>	79	79,0%
Consequências do crime	<i>Graves, desfavoráveis, negativas</i>	11	11,0%
	<i>Normais à espécie, esperadas para o tipo penal, neutras, não desabona o regular, desconhecidas, nada de conclusivo apurado</i>	89	89,0%
Pena-base fixada no mínimo legal?	<i>Não</i>	63	63,0%
	<i>Sim</i>	37	37,0%
Variável (2ª fase)	Categoria	N	%
Reincidência (artigo 61, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	59	59,0%
	<i>Reincidente, reincidência (múltiplas condenações)</i>	6	6,0%
	<i>Reincidente, reincidência (uma única condenação)</i>	35	35,0%
Contra criança, maior de sessenta anos, enfermo ou mulher grávida (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	88	88,0%
	<i>Sim</i>	12	12,0%
Menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 70 (setenta anos) (artigo 65, inciso I, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	79	79,0%
	<i>Sim, menor de 21 (vinte e um) anos; menoridade; menoridade relativa; maior de 70 (setenta) anos</i>	21	21,0%
Confissão espontânea	<i>Não aparece, não</i>	63	63,0%

	<i>Sim</i>	37	37,0%
A pena provisória fica igual à pena-base?	<i>Não</i>	54	54,0%
	<i>Sim</i>	46	46,0%
Variável (3ª fase)	Categoria	N	%
Crime tentado (artigo 14, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	89	89,0%
	<i>Sim</i>	11	11,0%
Concurso de duas ou mais pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	36	36,0%
	<i>Sim; concurso de pessoas; concurso de agentes</i>	64	64,0%
Restrição de liberdade da vítima (artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	88	88,0%
	<i>Sim</i>	12	12,0%
Violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca (artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	84	84,0%
	<i>Sim</i>	16	16,0%
Violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	66	66,0%
	<i>Sim</i>	34	34,0%
Converte a pena provisória em definitiva?	<i>Não</i>	91	91,0%
	<i>Sim</i>	9	9,0%
Variável	Categoria	N	%
Concurso formal (artigo 70 do Código Penal)	<i>Não</i>	79	79,0%
	<i>Sim</i>	21	21,0%

Crime de tráfico de drogas

O crime de tráfico de drogas é previsto na Lei nº 11.343/2006.¹⁵ Para fins de análise estatística, o *N* foi de 101 decisões.

As **estatísticas descritivas** podem ser visualizadas na Tabela 7.

¹⁵ Tráfico de drogas

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II – semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV – vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

Tabela 7

Tráfico de drogas						
Estatísticas	Pena-base	Pena-base	Pena provisória	Pena provisória	Pena definitiva	Pena definitiva
Unidade	anos	meses	anos	meses	anos	meses
<i>N</i>	101	101	101	101	101	101
Média	5,53	67,27	5,85	71,17	4,62	56,22
Mediana	5,00	60,83	5,00	60,83	5,00	60,83
Desvio-padrão	0,69	8,34	1,32	16,09	2,60	31,63
Mínimo	5,00	60,83	5,00	60,83	1,66	20,17
Máximo	8,00	97,33	12,49	152,00	12,49	152,00
Coefficiente de variação (%)	12,39	12,39	22,61	22,61	56,26	56,26

Tráfico de drogasArt. 33, *caput* e § 1º, da Lei nº 11.343/2006

Pena – reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

A **distribuição das frequências** das variáveis do crime de tráfico de drogas – assim como nos demais delitos, apenas foram consideradas as variáveis que variaram significativamente – consta na Tabela 8. Tabelas completas contendo todas as variáveis podem ser visualizadas no Apêndice 4.

Tabela 8

Tráfico de drogas			
Variável (1ª fase)	Categoria	<i>N</i>	%
As circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) são todas favoráveis?	<i>Não</i>	46	45,5%
	<i>Sim</i>	55	54,5%
Circunstâncias preponderantes (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006)	<i>Não aparece</i>	69	68,3%
	<i>Grande quantidade; enorme quantidade; quantidade significativa; quantidade acima do normal, da média, do ordinário; natureza da droga, natureza do entorpecente</i>	32	31,7%
Antecedentes	<i>Mau antecedente; maus antecedentes; péssimos antecedentes</i>	24	23,8%
	<i>Não aparece; primariedade; réu primário; não possui maus antecedentes; sem antecedentes; a folha não registra antecedentes</i>	77	76,2%
Pena-base fixada no mínimo legal?	<i>Não</i>	46	45,5%
	<i>Sim</i>	55	54,5%
Variável (2ª fase)	Categoria	<i>N</i>	%
Há circunstâncias agravantes e ou	<i>Não</i>	20	19,8%

	<i>Sim</i>	81	80,2%
Reincidência (artigo 61, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	61	60,4%
	<i>Reincidente, reincidência (múltiplas condenações)</i>	5	5,0%
	<i>Reincidente, reincidência (uma única condenação)</i>	35	34,7%
Menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 70 (setenta anos) (artigo 65, inciso I, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	77	76,2%
	<i>Sim, menor de 21 (vinte e um) anos; menoridade; menoridade relativa; maior de 70 (setenta) anos</i>	24	23,8%
Confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) A pena provisória fica igual à pena-base?	<i>Não aparece, não</i>	62	61,4%
	<i>Sim</i>	39	38,6%
	<i>Não</i>	43	42,6%
	<i>Sim</i>	58	57,4%
Variável (3ª fase)	Categoria	N	%
Tráfico privilegiado: agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)	<i>Não</i>	60	59,4%
	<i>Sim; tráfico privilegiado; agente primário, réu primário, primário; bons antecedentes; não se dedica a atividades criminosas, organização criminosa</i>	41	40,6%
Converte a pena provisória em definitiva?	<i>Não</i>	47	46,5%
	<i>Sim</i>	54	53,5%

Discussão

Considerando que a pesquisa pretende observar o fenômeno da variabilidade das penas e investigar suas possíveis causas, seria fundamental conseguir, com o auxílio da Estatística, “medir” a consistência/disparidade na aplicação da pena. Para tanto, seria necessário comparar, em termos estatísticos, casos semelhantes. Um estudo desse tipo precisaria lançar mão de alguma **técnica de pareamento (*matching*)**, que permitisse o agrupamento de casos com o mesmo conjunto de variáveis (fatores legais), tendo por objetivo calcular a variação da pena final por grupo. Assim, seria possível, *e.g.*, identificar os 10 maiores “pares” e estimar a variação encontrada dentro de cada um deles, o que já foi feito antes, fora do Brasil.¹⁶

Para além da comparação de pares, a análise das estatísticas descritivas e das distribuições de frequências das variáveis devem servir para que o pesquisador, a partir de seu conhecimento teórico sobre o tema estudado (no caso, a aplicação da pena), possa formular hipóteses de pesquisa a serem testadas em modelos estatísticos.

Uma primeira pergunta importante a ser feita envolve as razões para que algumas variáveis não tenham apresentado variação significativa. Relembre-se que o resultado possível da maior parte das variáveis (qualitativas) era binário: uma variável poderia aparecer ou não aparecer

¹⁶ PINA-SANCHEZ, Jose; LINACRE, Robin. Enhancing consistency in sentencing: exploring the effects of guidelines in England and Wales. **Journal of Quantitative Criminology**, vol. 30, 2014, pp. 731-748.

na decisão judicial; quando aparecesse, a variável explicaria um aumento ou diminuição da pena, conforme o juiz valorasse tal variável de modo positivo (neutro/favorável) ou negativo (desfavorável). A Tabela 9 enumera os fatores relevantes para a aplicação da pena previstos na lei brasileira, agrupados em três etapas (fases) do procedimento em passo-a-passo definido pelo Código Penal. A Tabela 10, por sua vez, sintetiza as variáveis da pesquisa que efetivamente variaram, isto é, que não apresentaram sempre um único resultado.

Tabela 9

Fatores legais de aplicação da pena (artigo 68 do Código Penal)	
1ª fase	
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP)	<i>Culpabilidade</i> <i>Antecedentes</i> <i>Conduta social</i> <i>Personalidade do agente</i> <i>Motivos do crime</i> <i>Circunstâncias do crime</i> <i>Consequências do crime</i> <i>Comportamento da vítima</i>
Circunstâncias preponderantes nos crimes relacionados a drogas (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006)	<i>Natureza e quantidade da substância</i> <i>Personalidade</i> <i>Conduta social do agente</i>
Circunstâncias qualificadoras do crime de furto	<i>Destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa</i> <i>Abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza</i> <i>Emprego de chave falsa</i> <i>Concurso de duas ou mais pessoas</i>
2ª fase	
Circunstâncias agravantes (artigos 61 e 62 do CP)	<i>Reincidência</i> <i>Motivo fútil ou torpe</i> <i>Crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime</i> <i>Traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido</i> <i>Emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum</i> <i>Crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge</i> <i>Abuso de autoridade, relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou violência contra a mulher</i> <i>Abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão</i> <i>Crime praticado contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida</i> <i>Ofendido sob imediata proteção de autoridade</i> <i>Incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou desgraça particular do ofendido</i> <i>Embriaguez preordenada</i> <i>Agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes</i> <i>Agente que coage ou induz outrem à execução material do crime</i> <i>Agente que instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal</i> <i>Agente que executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa</i>

Circunstâncias atenuantes (artigo 65 do CP)	<i>Menoridade relativa</i> <i>Agente maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença</i> <i>Desconhecimento da lei</i> <i>Relevante valor social ou moral</i> <i>Arrependimento eficaz ou reparação do dano</i> <i>Coação moral resistível, cumprimento de ordem hierárquica, influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima</i> <i>Influência de multidão em tumulto</i>
3ª fase	
Causas gerais de aumento/diminuição	<i>Crime tentado (artigo 14, inciso II, do Código Penal)</i> <i>Arrependimento posterior (artigo 16 do Código Penal)</i> <i>Erro evitável sobre a ilicitude (artigo 21, caput, do Código Penal)</i> <i>Semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal)</i> <i>Embriaguez fortuita (artigo 28, § 2º, do Código Penal)</i> <i>Participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal)</i> <i>Participação em crime menos grave ou previsibilidade de resultado mais grave (artigo 29, § 2º, do Código Penal)</i>
Causas especiais de aumento/diminuição	Furto <i>Repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal)</i> <i>Criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada (artigo 155, § 2º, do Código Penal)</i> Roubo <i>Concurso de duas ou mais pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal)</i> <i>Vítima em serviço de transporte de valores (artigo 157, § 2º, inciso III, do Código Penal)</i> <i>Subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior (artigo 157, § 2º, inciso IV, do Código Penal)</i> <i>Restrição de liberdade da vítima (artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal)</i> <i>Subtração de substâncias explosivas ou acessórios (artigo 157, § 2º, inciso VI, do Código Penal)</i> <i>Violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca (artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal)</i> <i>Violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal)</i> <i>Destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum (artigo 157, § 2º-A, inciso II, do Código Penal)</i> <i>Violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (artigo 157, § 2º-B, do Código Penal)</i> Tráfico de drogas <i>Crime praticado prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância (artigo 40, inciso II, da Lei nº 11.343/2006)</i> <i>Crime cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares etc (artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006)</i> <i>Crime praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva (artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006)</i> <i>Tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal (artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006)</i> <i>A prática do crime envolve ou visa a atingir criança ou adolescente (artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006)</i> <i>Agente que financia ou custeia a prática do crime (artigo 40, inciso VII, da Lei nº 11.343/2006)</i> <i>Tráfico privilegiado: agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)</i>

Tabela 10

Variáveis que apresentaram variação significativa	
<i>Furto simples</i>	
1ª fase	<i>Antecedentes</i>
2ª fase	<i>Reincidência</i> <i>Confissão</i>
3ª fase	<i>Crime tentado</i> <i>Repouso noturno</i>
Total	5 (cinco) variáveis
<i>Furto qualificado</i>	
1ª fase	<i>Culpabilidade</i> <i>Antecedentes</i> <i>Circunstâncias do crime</i> <i>Consequências do crime</i> <i>Qualificadoras do furto:</i> <i>Destuição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa</i> <i>Abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza</i> <i>Concurso de duas ou mais pessoas</i>
2ª fase	<i>Reincidência</i> <i>Confissão</i>
3ª fase	<i>Crime tentado</i> <i>Repouso noturno</i>
Total	11 (onze) variáveis
<i>Roubo</i>	
1ª fase	<i>Culpabilidade</i> <i>Antecedentes</i> <i>Personalidade do agente</i> <i>Circunstâncias do crime</i> <i>Consequências do crime</i>
2ª fase	<i>Reincidência</i> <i>Crime praticado contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida</i> <i>Menoridade</i> <i>Confissão espontânea</i>
3ª fase	<i>Crime tentado</i> <i>Concurso de duas ou mais pessoas</i> <i>Restrição de liberdade da vítima</i> <i>Violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca</i> <i>Violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo</i> <i>Concurso formal</i>
Total	15 (quinze) variáveis

Tráfico de drogas

1ª fase	<i>Circunstâncias preponderantes (natureza e quantidade da droga)</i> <i>Antecedentes</i>
2ª fase	<i>Reincidência</i> <i>Menoridade</i> <i>Confissão espontânea</i>
3ª fase	<i>Tráfico privilegiado</i> <i>(agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa)</i>
Total	6 (seis) variáveis

Muitas variáveis, portanto, apresentaram uma distribuição de frequências sem variação significativa. Tal pode ter ocorrido, basicamente, por duas razões: primeiro, porque, ao sentenciarem, os juízes efetivamente consideraram poucos fatores legais na determinação do *quantum* de pena, o que pode constituir uma ameaça à individualização¹⁷; e segundo, em razão do tamanho amostral, o que significa dizer que um *N* maior pode vir a captar outras variáveis. É preciso utilizar um modelo teórico robusto para distinguir entre as duas possibilidades.

A questão é que seria esperado que outras variáveis, além das que aparecem na Tabela 10, apresentassem maior variação, em todas as fases da aplicação da pena. Na primeira etapa (*circunstâncias judiciais*), foram verificadas frequências de um resultado muito superiores ao outro nas variáveis de culpabilidade (94,9% e 5,1%), conduta social (97% e 3%), personalidade do agente (91,9% e 8,1%) e consequências do crime (96% e 4%) (furto simples); conduta social (95% e 5%) e personalidade do agente (91,1% e 8,9%) (furto qualificado); conduta social (95% e 5%) e motivos do crime (98% e 2%) (roubo); e culpabilidade (98% e 2%), personalidade (98% e 2%) e circunstâncias do crime (96% e 4%) (tráfico de drogas). Os números entre parênteses representam a frequência relativa de cada uma das categorias (resultados) das variáveis.¹⁸ Por exemplo, a variável da culpabilidade no crime de furto simples apresentou o resultado “*não aparece, neutra, média, comum, não foge do/ao usual, não destoa do ordinário, normal à espécie*” em 94,9% dos casos, enquanto o resultado “*negativa, alta, elevada, acentuada, acima da média, foge do/ao usual, extremamente alta, extremamente elevada, extremamente acentuada*” apareceu em 5,1% dos casos.

Aliás, a primeira fase da dosimetria penal concentra a maior parte das críticas feitas por estudiosos do Direito Penal. Em geral, as críticas giram em torno da vagueza da linguagem empregada no artigo 59 do Código Penal e do excesso de subjetivismo franqueado aos juízes, a

¹⁷ ROBERTS, Julian V.; PINA-SÁNCHEZ, Jose; MARDER, Ian. Individualisation at sentencing: the effects of guidelines and ‘preferred’ numbers. **Criminal Law Review**, vol. 2, 2018, pp. 123-136.

¹⁸ A tabela completa pode ser encontrada no Apêndice 4.

quem caberá decidir livremente o que significa “personalidade do agente” ou “conduta social”, v.g., e valorar tais elementos como favoráveis ou desfavoráveis ao réu.¹⁹ Em tal cenário, pode ser interessante ampliar a amostra de sentenças criminais para análise, esperando-se que **todas as variáveis da primeira fase** da aplicação da pena apareçam com maior frequência. A vantagem do aumento do *N*, nesse caso, seria incluir mais variáveis relacionadas à primeira etapa no modelo estatístico, que estimará o impacto de cada uma delas no valor final de pena. Fatores como “personalidade” e “conduta social”, amplamente criticados no plano teórico, poderão ser testados empiricamente.

Também seria esperado que algumas variáveis da segunda etapa (*circunstâncias agravantes e atenuantes*) aparecessem com frequência mais significativa. **Menoridade relativa**, p. ex., é uma importante circunstância atenuante (artigo 65, I, do Código Penal). No crime de furto simples, a frequência dos dois resultados possíveis da variável foi de 98% e 2%; no furto qualificado, 97% e 3%. Curiosamente, no delito de roubo, as frequências ficaram em 79% e 21% (Tabela 6). Furto (simples e qualificado) e roubo são ambos crimes contra o patrimônio, portanto, em virtude de suas semelhanças, em geral seriam esperados resultados similares. Ademais, sendo notório na criminologia que o pico da prática criminal ocorre durante a adolescência, começando a cair por volta de vinte anos de idade (a chamada *age-crime curve*)²⁰, surpreendeu o número insignificante de sentenças por crimes de furto praticados por indivíduos com menos de 21 (vinte e um) anos.²¹ Com um *N* maior, seria possível que a menoridade aparecesse com maior frequência.

Por outro lado, a variável relacionada à agravante de ter o crime sido cometido em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido (artigo 61, II, “j”, do Código Penal) somente apareceu no *N* de decisões analisadas em virtude da pandemia de COVID-19, considerando-se que as sentenças escolhidas foram proferidas no ano de 2022. Imagina-se que, nos anos posteriores, a presença de tal variável nas sentenças criminais tende a desaparecer. Assim, a variável não deve ser incluída em futuro modelo estatístico.

¹⁹ Vide BOSCHI, José Antonio Paganella. **Das penas e seus critérios de aplicação**. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004; CARVALHO, Salo. **Penas e medidas de segurança no Direito Penal brasileiro**. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020; STOCO, Tatiana. **Personalidade do agente na fixação da pena**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014; STOCO, Tatiana. **Culpabilidade e medida da pena: uma contribuição à teoria de aplicação da pena proporcional ao fato**. São Paulo: Marcial Pons, 2019; TEIXEIRA, Adriano. **Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial da pena proporcional ao fato**. São Paulo: Marcial Pons, 2015.

²⁰

²¹ De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), furto, roubo e tráfico de drogas foram os três tipos de crimes praticados com maior frequência, nos anos de 2011, 2012 e 2013, por adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa (Lei nº 8.069/90), representando cerca de 65% de todos os delitos praticados na faixa etária até 18 (dezoito) anos, que, no Brasil, é a idade da maioridade penal. SILVA, Enid Rocha Andrade; OLIVEIRA, Raissa Menezes. **Nota Técnica n. 20 – O Adolescente em conflito com a Lei e o debate sobre a Redução da Maioridade Penal: esclarecimentos necessários**. Brasília: IPEA, 2015.

À exceção do que ocorreu com a menoridade, a análise da distribuição das frequências das variáveis da segunda etapa, portanto, confirmou que a circunstância agravante de maior incidência, prevista na legislação brasileira, é a reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), enquanto a atenuante mais comum é a confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d"). Em termos práticos, as demais circunstâncias agravantes/atenuantes parecem não ser utilizadas pelos juízes em condenações pelos crimes de furto (simples e qualificado), roubo e tráfico de drogas, embora possam ser mais frequentes em casos envolvendo outros crimes (v.g., homicídio).

Com relação à terceira fase, é preciso distinguir entre causas gerais e especiais de aumento/diminuição da pena. Causas *gerais* de aumento/diminuição são aquelas previstas na Parte Geral do Código Penal, tendo como principal característica serem aplicáveis a qualquer tipo de crime: crime tentado (artigo 14, inciso II, do CP), arrependimento posterior (artigo 16), erro evitável sobre a ilicitude (artigo 21, *caput*), semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único), embriaguez fortuita (artigo 28, § 2º), participação de menor importância (artigo 29, § 1º) e participação em crime menos grave ou previsibilidade de resultado mais grave (artigo 29, § 2º). Destas, a variável relativa ao crime tentado apareceu em todos os delitos analisados, à exceção do tráfico de drogas, o que pode ser explicado pela possibilidade de que a maioria dos processos por tráfico de entorpecentes envolva prisão em flagrante por crime consumado (e não mera tentativa). Portanto, era esse o resultado esperado das variáveis que representam causas gerais de aumento ou diminuição.

As causas *especiais* de aumento/diminuição, de modo diverso, estão previstas na Parte Especial do Código Penal, sendo sempre específicas de determinado tipo penal. Com relação a elas, imaginava-se que algumas variáveis poderiam ter maior variação de resultados (categorias). Por exemplo, seria esperado que a variável de ser o **criminoso primário** e a **res furtiva de pequeno valor** (artigo 155, § 2º, do Código Penal), nos crimes de furto simples e qualificado²², aparecesse com maior significância.

No delito de roubo, a análise indica a ocorrência do resultado esperado: apareceram apenas as variáveis relativas ao concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca/arma de fogo, não tendo aparecido de modo significativo as seguintes variáveis: vítima em serviço de transporte de valores (artigo 157, § 2º, inciso III); subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior (artigo 157, § 2º, inciso IV); restrição de liberdade da vítima (artigo 157, § 2º, inciso V); subtração de substâncias explosivas ou acessórias (artigo 157, § 2º, inciso VI); destruição ou rompimento de obstáculo

²² Apesar de a causa de diminuição de pena relativa ao fato de ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada estar situada nos §§ 1º e 2º do *caput* do artigo 155 do Código Penal, que trata do furto na modalidade simples, entende-se aplicável a diminuição da pena à forma qualificada prevista no § 4º (Tema Repetitivo nº 561 do Superior Tribunal de Justiça).

mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum (artigo 157, § 2º-A, inciso II); e emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (artigo 157, § 2º-B).

Por fim, no tráfico de drogas, a única causa especial de diminuição de pena cuja variável apresentou variação importante foi o chamado “tráfico privilegiado”, isto é, o fato de o agente ser primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Talvez pudesse ser esperado que uma única outra variável, a de **crime cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares** etc. (artigo 40, inciso III), tivesse maior variação, por abranger situações fáticas aparentemente usuais, como a venda de drogas próximo ou no interior de escolas e a entrada ilegal de entorpecentes em prisões.

A partir dos resultados obtidos, outras questões importantes podem ser formuladas para a etapa de construção do modelo estatístico:

- a) Qual o impacto de cada fator legal (variável) na variabilidade das penas? E, particularmente, da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal)?
- b) Existe diferença de variação nas penas conforme o juiz utilize, ou não, frações numéricas na primeira etapa da aplicação da pena?
- c) É possível estimar a variabilidade entre juízes e de cada juiz?
- d) É possível medir a variabilidade em razão de fatores extraleais, tais como o gênero do juiz e do réu?

Outras questões pontuais podem ser formuladas, a envolver estatísticas descritivas e distribuição de frequências:

- a) Qual a frequência de casos em que a pena-base (1ª etapa) ficou definida no **mínimo legal** (furto simples: 1 ano; furto qualificado: 2 anos; roubo: 4 anos; e tráfico de drogas: 5 anos)? Fica comprovada a existência de uma “*política da pena mínima*”²³?
- b) Qual a frequência de casos nos quais o juiz reconheceu as atenuantes da **confissão** e da **menoridade**, porém tais variáveis **não** produziram impacto quantitativo sobre a pena, uma vez que a pena-base (1ª etapa) já havia sido fixada no mínimo legal?²⁴

Por fim, a dispersão dos dados, mais bem visualizada nos diagramas de caixa (*boxplots*) constantes do Apêndice 3, sugere a realização de análise qualitativa-quantitativa para identificar as causas da variação das penas nos casos que apresentaram valores discrepantes (*ouliers*).

²³ NUCCI, Guilherme de Souza. **Individualização da pena**. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 316.

²⁴ A Súmula nº 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. O mesmo entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da Repercussão Geral.

REFERÊNCIAS

BOSCHI, José Antonio Paganella. **Das penas e seus critérios de aplicação**. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

CARVALHO, Salo. **Penas e medidas de segurança no Direito Penal brasileiro**. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020

GELSTHORPE, Loraine; PADFIELD, Nicola. Introduction. In: GELSTHORPE, Loraine; PADFIELD, Nicola (orgs.). **Exercising discretion: decision-making in the criminal justice system and beyond**. Oxford: Routledge, 2011.

HAWKINS, Keith. The use of legal discretion: perspectives from Law and Social Science. In: HAWKINS, Keith (org.). **The uses of discretion**. Oxford: Oxford University Press, 1992.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Individualização da pena**. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

PINA-SANCHEZ, Jose; LINACRE, Robin. Enhancing consistency in sentencing: exploring the effects of guidelines in England and Wales. **Journal of Quantitative Criminology**, vol. 30, 2014.

PINA-SANCHEZ, Jose; LINACRE, Robin. Refining the measurement of consistency in sentencing: a methodological review. **International Journal of Law, Crime and Justice**, n. 44, 2016.

ROBERTS, Julian V.; PINA-SANCHEZ, Jose; MARDER, Ian. Individualisation at sentencing: the effects of guidelines and 'preferred' numbers. **Criminal Law Review**, vol. 2, 2018, pp. 123-136.

SILVA, Enid Rocha Andrade; OLIVEIRA, Raissa Menezes. **Nota Técnica n. 20 – O Adolescente em conflito com a Lei e o debate sobre a Redução da Maioridade Penal: esclarecimentos necessários**. Brasília: IPEA, 2015.

STOCO, Tatiana. **Personalidade do agente na fixação da pena**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

STOCO, Tatiana. **Culpabilidade e medida da pena: uma contribuição à teoria de aplicação da pena proporcional ao fato**. São Paulo: Marcial Pons, 2019.

TATA, Cyrus; HUTTON, Neil. Consistency and disparity. **International Journal of the Sociology of Law**, n. 26, 1998.

TEIXEIRA, Adriano. **Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial da pena proporcional ao fato**. São Paulo: Marcial Pons, 2015.

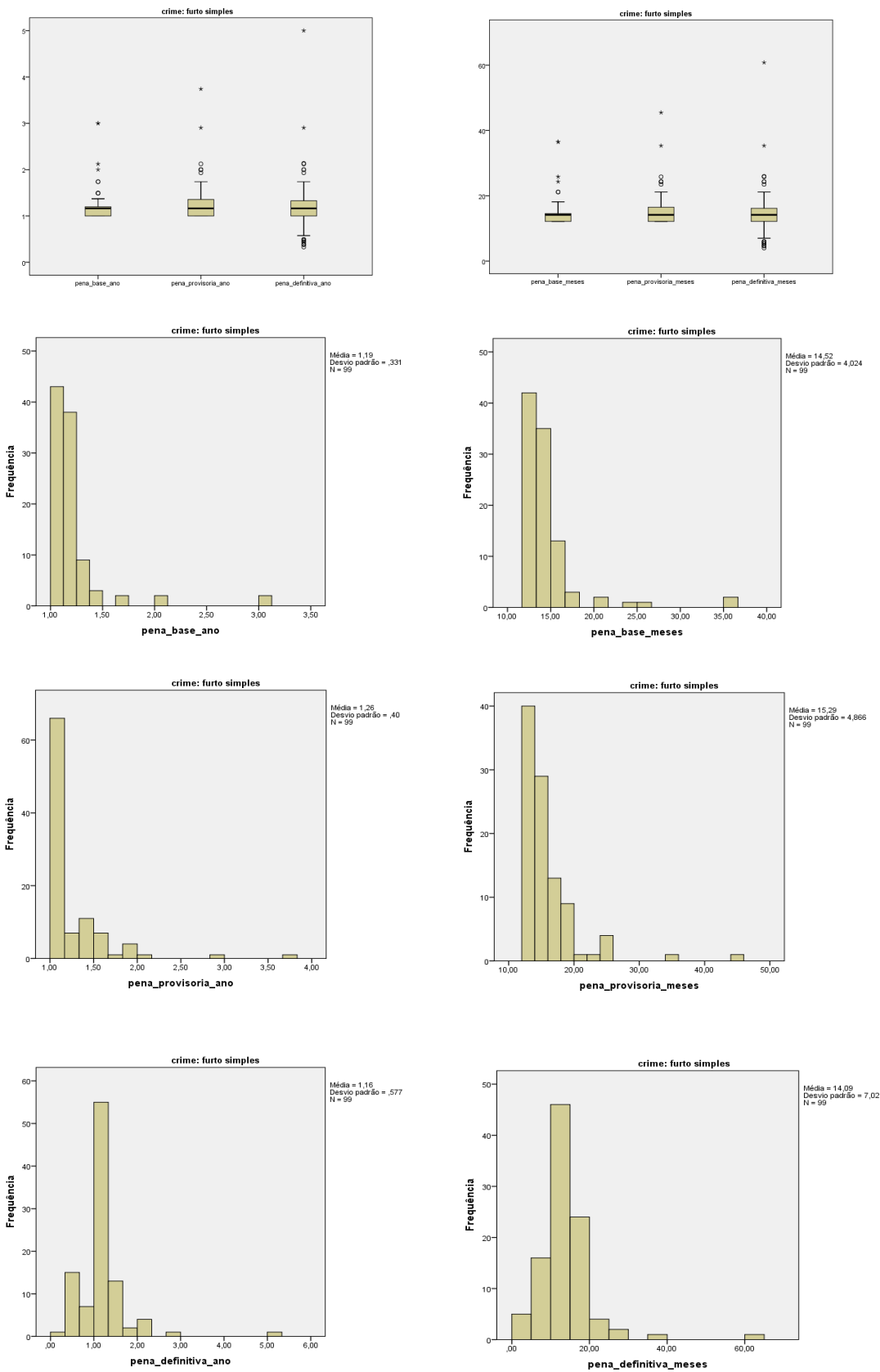
APÊNDICE 1

(Instrumento de coleta de dados)

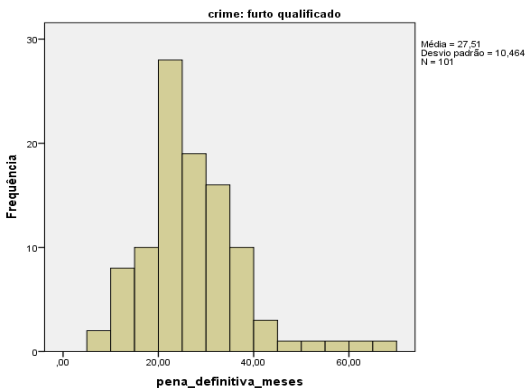
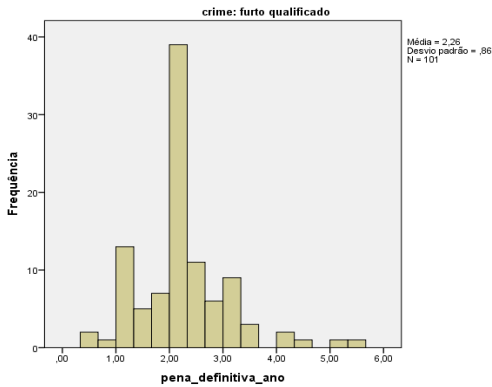
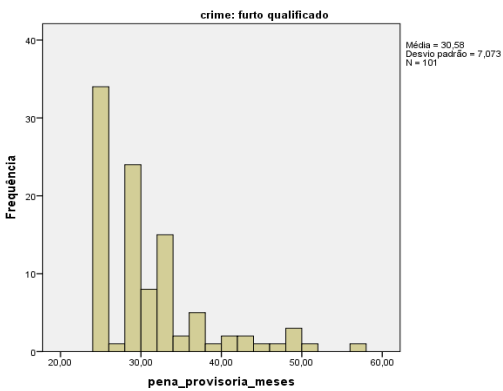
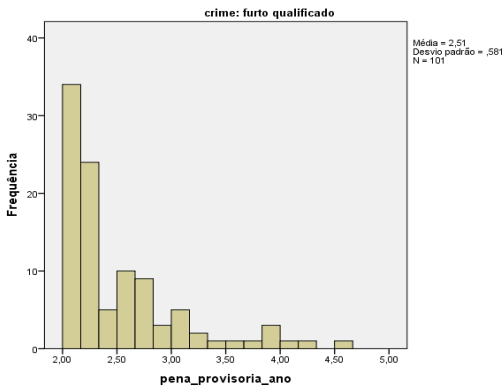
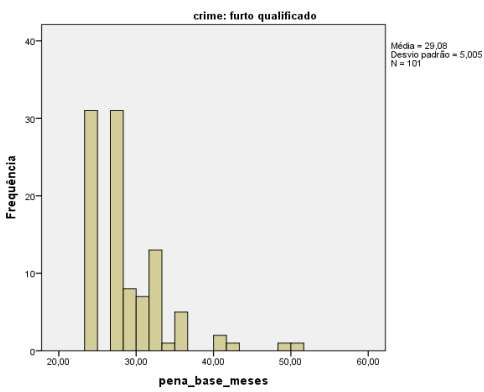
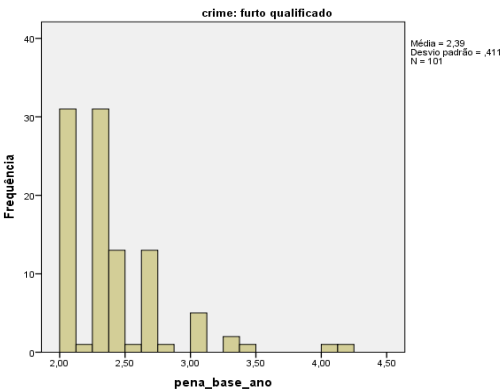
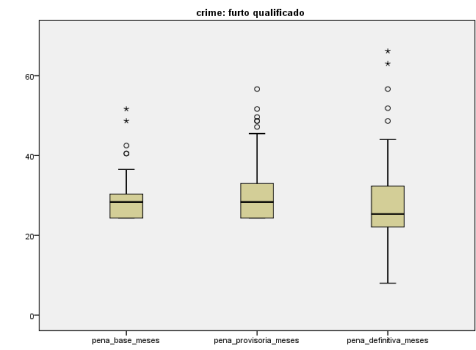
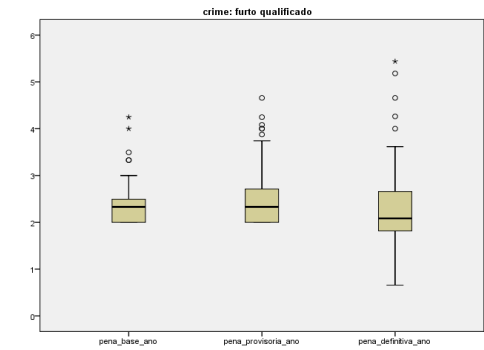
APÊNDICE 3

(Gráficos)

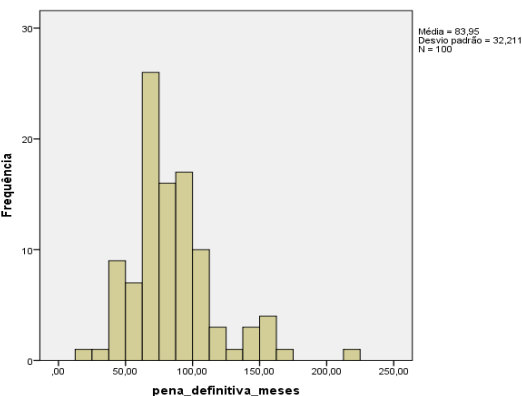
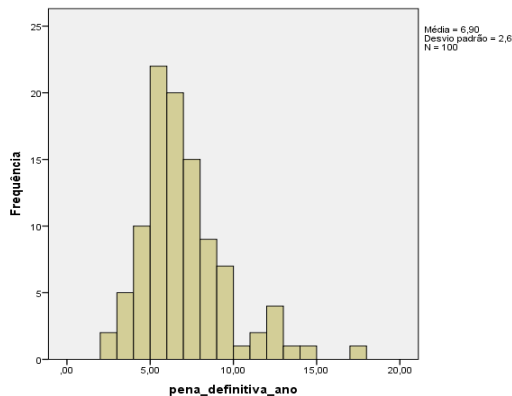
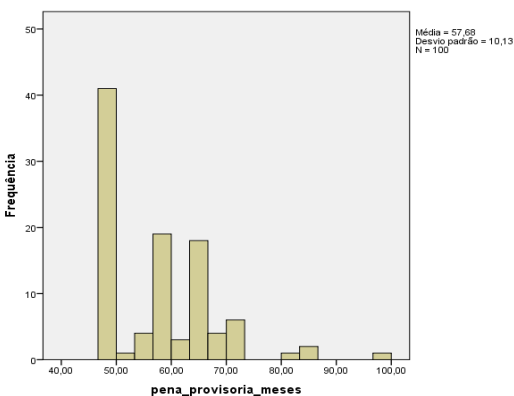
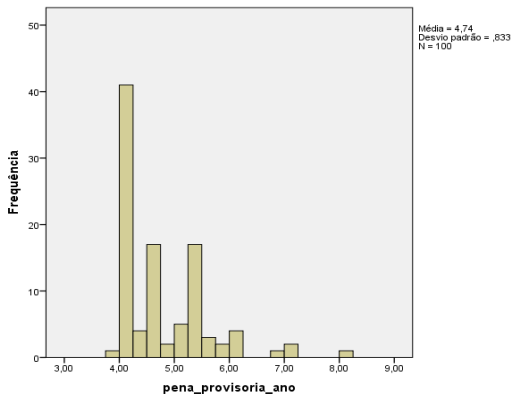
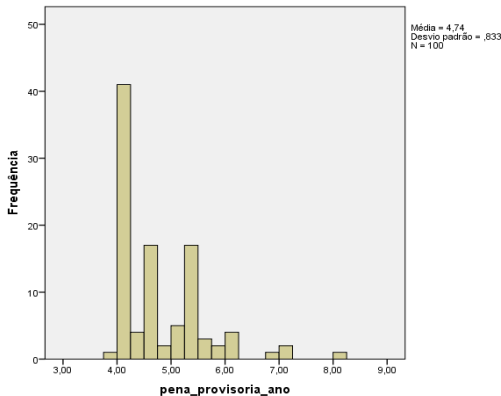
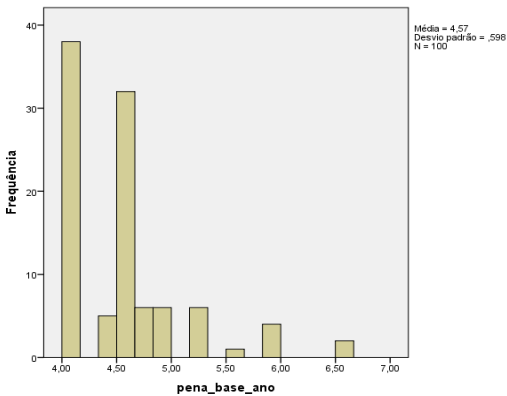
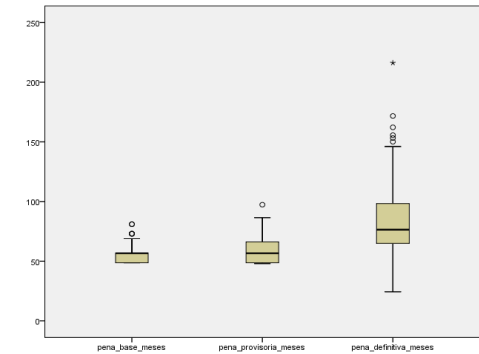
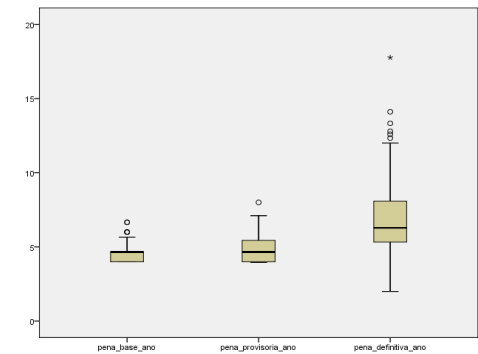
Crime de furto (simples)



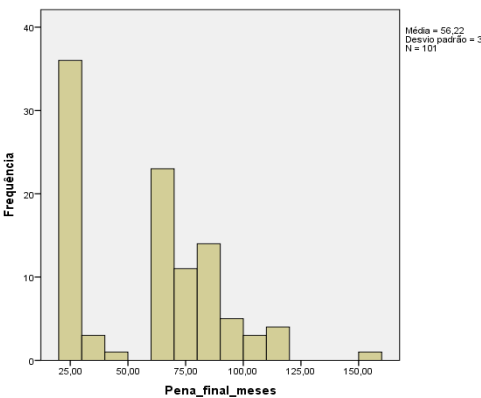
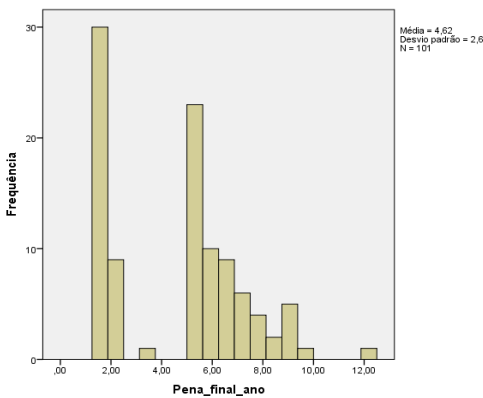
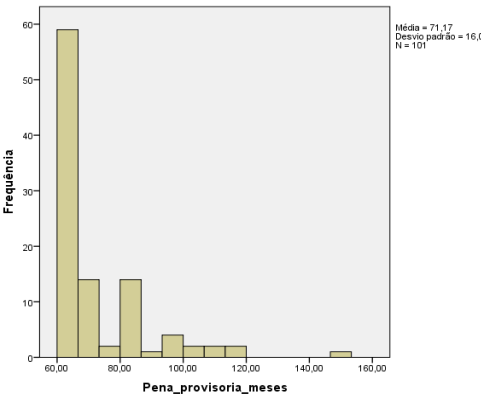
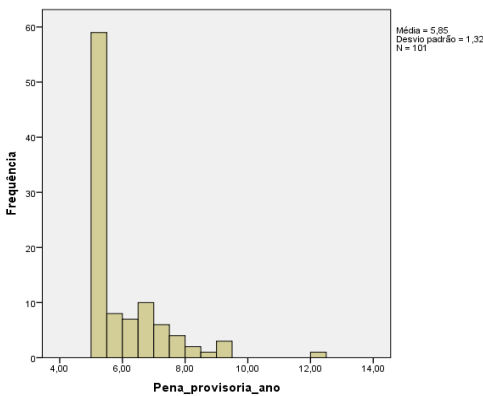
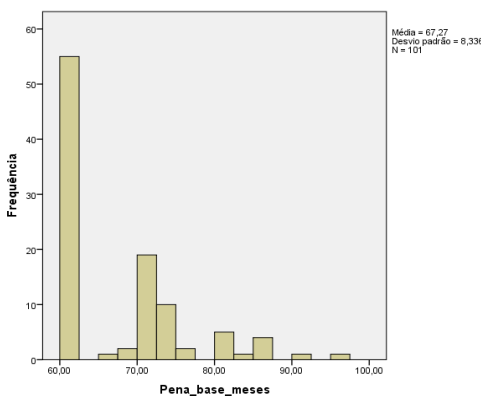
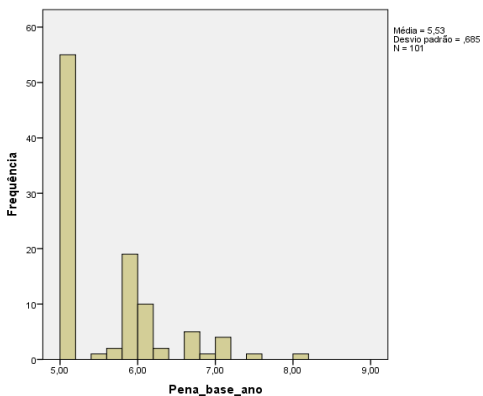
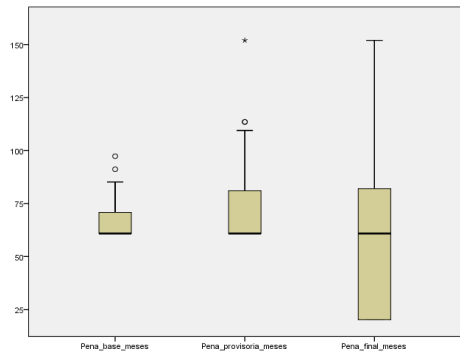
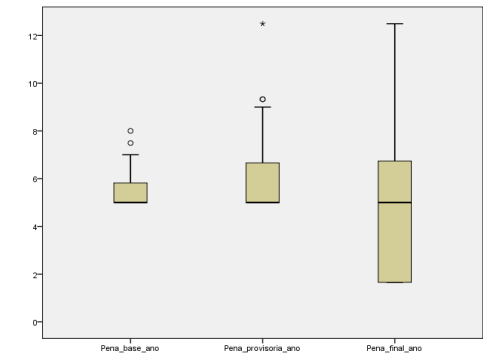
Crime de furto (qualificado)



Crime de roubo



Crime de tráfico de drogas



APÊNDICE 4

(Tabelas de distribuição de frequências)

Crime de furto (simples e qualificado)

Furto simples

Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º – A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º – Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Furto qualificado

§ 4º – A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III – com emprego de chave falsa;

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas.

OBSERVAÇÃO: As variáveis em destaque são aquelas que apresentaram, na observação dos dados, variação significativa.

Furto simples			
Variável (1ª fase)	Categoria	N	%
As circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) são todas favoráveis ao réu?	<i>Não</i>	58	58,6%
	<i>Sim</i>	41	41,4%
Culpabilidade	<i>Não aparece; neutra; média; comum; não foge do/ao usual; não destoa do ordinário; normal à espécie</i>	94	94,9%
	<i>Negativa; alta; elevada; acentuada; acima da média; foge do/ao usual; extremamente alta; extremamente elevada; extremamente acentuada</i>	5	5,1%
Antecedentes	<i>Mau antecedente; maus antecedentes; péssimos antecedentes</i>	51	51,5%
	<i>Não aparece; primariedade; réu primário; não possui maus antecedentes; sem antecedentes; a folha não registra antecedentes</i>	48	48,5%
Conduta social	<i>Não foram colhidos elementos concretos; neutra; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos</i>	96	97,0%
	<i>Negativa; desfavorável; má conduta social; desabona o réu...</i>	3	3,0%
Personalidade do agente	<i>Não foram colhidos elementos concretos; neutra; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos</i>	91	91,9%
	<i>Negativa; desfavorável; voltada à prática de delitos; personalidade desviada; deturpada; desabona o réu...</i>	8	8,1%
Motivos do crime	<i>Reprimido pelo próprio tipo penal; punido pelo próprio tipo; não desabona o regular; lucro fácil; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos; motivos inerentes ao</i>	99	100,0%

<i>crime</i>			
Circunstâncias do crime	<i>Graves; desfavoráveis; negativas</i>	2	2,0%
	<i>Normais à espécie; esperadas para o tipo penal; neutras; não desabonam o regular; desconhecidas; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos</i>	97	98,0%
Consequências do crime	<i>Graves; desfavoráveis; negativas</i>	4	4,0%
	<i>Normais à espécie; esperadas para o tipo penal; neutras; não desabona o regular; desconhecidas; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos</i>	95	96,0%
Comportamento da vítima	<i>Em nada contribuiu; neutro; sem influência; nada há nos autos</i>	99	100,0%
Pena-base fixada no mínimo legal?	<i>Não</i>	56	56,6%
	<i>Sim</i>	43	43,4%
Pena-base majorada em uma fração do mínimo legal?	<i>O juiz não especificou expressamente nenhuma fração para aumento/diminuição</i>	66	66,8%
	<i>1/2</i>	2	2,0%
	<i>1/3</i>	2	2,0%
	<i>1/4</i>	3	3,0%
	<i>1/5</i>	3	3,0%
	<i>1/6</i>	19	19,2%
	<i>1/8</i>	1	1,0%
	<i>2/8</i>	2	2,0%
	<i>3/8</i>	1	1,0%
Variável (2ª fase)	Categoria	N	%
Há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes?	<i>Não</i>	15	15,2%
	<i>Sim</i>	84	84,8%
Reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	28	28,9%
	<i>Reincidente, reincidência (múltiplas condenações)</i>	45	45,5%
	<i>Reincidente, reincidência (uma única condenação)</i>	26	26,3%
	<i>Reincidente, reincidência (uma única condenação)</i>	26	26,3%
Motivo fútil ou torpe (artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime (artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum (artigo 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%

Crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge (artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Abuso de autoridade, relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, violência contra a mulher (artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	98	100,0%
	<i>Sim</i>	1	1,0%
Abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão (artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Contra criança, maior de sessenta anos, enfermo ou mulher grávida (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Ofendido sob imediata proteção da autoridade (artigo 61, inciso II, alínea "i", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou desgraça particular do ofendido (artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	95	96,0%
	<i>Sim</i>	4	4,0%
Embriaguez preordenada (artigo 61, inciso II, alínea "l", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes (artigo 62, inciso I, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Agente que coage ou induz outrem à execução material do crime (artigo 62, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Agente que instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal (artigo 62, inciso III, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Agente que executa o crime, ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa (artigo 62, inciso IV, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 70 (setenta anos) (artigo 65, inciso I, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	97	98,0%
	<i>Sim, menor de 21 (vinte e um) anos; menoridade; menoridade relativa; maior de 70 (setenta) anos</i>	2	2,0%
Desconhecimento da lei (artigo 65, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Motivo de relevante valor social ou moral (artigo 65, inciso III, alínea "a", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Arrependimento posterior ou reparação do dano (artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%

Coação moral resistível, ordem hierárquica, influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima (artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	38	38,4%
	<i>Sim</i>	61	61,6%
Influência de multidão em tumulto (artigo 65, inciso III, alínea "e", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
A pena provisória fica igual à pena-base?	<i>Não</i>	37	37,4%
	<i>Sim</i>	62	62,6%
	<i>1/12</i>	1	1,0%
	<i>1/3</i>	4	4,0%
	<i>1/4</i>	2	2,0%
	<i>1/5</i>	3	3,0%
	<i>1/6</i>	13	13,1%
Pena provisória majorada em uma fração da pena-base?	<i>1/6 (calamidade pública) e 1/3 (reincidência específica)</i>	1	1,0%
	<i>1/6 (múltipla reincidência)</i>	3	3,0%
	<i>2/3</i>	1	1,0%
	<i>O juiz não especificou expressamente uma fração para aumento da pena</i>	71	71,7%
	<i>1/3</i>	1	1,0%
	<i>1/6</i>	6	6,1%
Pena provisória minorada em uma fração da pena-base?	<i>1/6 (confissão)</i>	1	1,0%
	<i>O juiz não especificou expressamente uma fração para minoração da pena</i>	91	91,9%
Variável (3ª fase)	Categoria	N	%
Crime tentado (artigo 14, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	74	74,7%
	<i>Sim</i>	25	25,3%
Arrependimento posterior (artigo 16 do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Erro evitável sobre a ilicitude (artigo 21, caput, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Embriaguez fortuita (artigo 28, § 2º, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Participação em crime menos grave ou previsibilidade de resultado mais grave (artigo 29, § 2º, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	100,0%
Repouso noturno (artigo 155, § 1º, do	<i>Não aparece, não</i>	85	85,9%

	<i>Sim</i>	14	14,1%
	<i>Não aparece, não</i>	96	97,0%
Criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada (artigo 155, § 2º, do Código Penal)	<i>Sim; criminoso primário; réu primário; primariedade; coisa furtada de pequeno valor; pequeno valor da coisa furtada; res furtiva de pequeno valor; pequeno valor da res furtiva</i>	3	3,0%
Converte a pena provisória em definitiva?	<i>Não</i>	38	38,4%
	<i>Sim</i>	61	61,6%
Pena definitiva majorada em uma fração da pena provisória?	<i>Não especificado</i>	86	86,9%
	<i>1/3</i>	12	12,1%
	<i>1/3 (repouso noturno)</i>	1	1,0%
Pena definitiva minorada em uma fração da pena provisória?	<i>Não especificado</i>	75	75,8%
	<i>1/2</i>	7	7,1%
	<i>1/3</i>	8	8,1%
	<i>2/3</i>	7	7,1%
	<i>2/3 (tentativa)</i>	1	1,0%
	<i>3/5</i>	1	1,0%
Variável	Categoria	N	%
Concurso formal (artigo 70 do Código Penal)	<i>Não</i>	99	100,0%
Crime continuado (artigo 71 do Código Penal)	<i>Não</i>	96	97,0%
	<i>Sim</i>	3	3,0%
Pena final majorada em uma fração da pena definitiva?	<i>O juiz não especificou expressamente uma fração para aumento da pena</i>	97	98,0%
	<i>1/6</i>	2	2,0%

Furto qualificado

Variável (1ª fase)	Categoria	N	%
As circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) são todas favoráveis ao réu?	<i>Não</i>	70	69,3%
	<i>Sim</i>	31	30,7%
Culpabilidade	<i>Não aparece; neutra; média; comum; não foge do/ao usual; não destoa do ordinário; normal à espécie</i>	73	72,3%
	<i>Negativa; alta; elevada; acentuada; acima da média; foge do/ao usual; extremamente alta; extremamente elevada; extremamente acentuada</i>	28	27,7%
Antecedentes	<i>Mau antecedente; maus antecedentes; péssimos antecedentes</i>	47	46,5%
	<i>Não aparece; primariedade; réu primário; não possui maus antecedentes; sem antecedentes; a folha não registra antecedentes</i>	54	53,5%
Conduta social	<i>Não foram colhidos elementos concretos; neutra; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos</i>	99	98,0%
	<i>Negativa; desfavorável; má conduta social; desabona o réu...</i>	2	2,0%
Personalidade do agente	<i>Não foram colhidos elementos concretos; neutra; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos</i>	92	91,1%
	<i>Negativa; desfavorável; voltada à prática de delitos;</i>	9	8,9%

	<i>personalidade desviada; deturpada; desabona o réu...</i>		
Motivos do crime	<i>Graves; negativos; desfavoráveis</i>	1	1,0%
	<i>Reprimido pelo próprio tipo penal; punido pelo próprio tipo; não desabona o regular; lucro fácil; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos; motivos inerentes ao crime</i>	100	99,0%
Circunstâncias do crime	<i>Graves; desfavoráveis; negativas</i>	26	25,7%
	<i>Normais à espécie; esperadas para o tipo penal; neutras; não desabonam o regular; desconhecidas; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos</i>	75	74,3%
Consequências do crime	<i>Graves; desfavoráveis; negativas</i>	11	10,9%
	<i>Normais à espécie; esperadas para o tipo penal; neutras; não desabona o regular; desconhecidas; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos</i>	90	89,1%
Comportamento da vítima	<i>Em nada contribuiu; neutro; sem influência; nada há nos autos</i>	101	100,0%
Destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (artigo 155, § 4º, inciso I, do CP)	<i>Não aparece, não</i>	48	47,5%
	<i>Sim; destruição; rompimento de obstáculo</i>	53	52,5%
Abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza (artigo 155, § 4º, inciso II, do CP)	<i>Não aparece, não</i>	67	66,3%
	<i>Sim; abuso de confiança; fraude; escalada; destreza</i>	34	33,7%
Emprego de chave falsa (artigo 155, § 4º, inciso III, do CP)	<i>Não aparece, não</i>	98	97,0%
	<i>Sim; chave falsa</i>	3	3,0%
Concurso de duas ou mais pessoas (artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP)	<i>Não aparece, não</i>	49	48,5%
	<i>Sim; concurso de agentes; concurso de pessoas</i>	52	51,5%
Pena-base fixada no mínimo legal?	<i>Não</i>	70	69,3%
	<i>Sim</i>	31	30,7%
Pena-base majorada em uma fração do mínimo legal?	<i>não</i>	32	31,7%
	<i>1</i>	1	1,0%
	<i>1/2</i>	4	4,0%
	<i>1/3</i>	12	11,9%
	<i>1/4</i>	6	5,9%
	<i>1/5</i>	9	8,9%
	<i>1/6</i>	29	28,7%
	<i>1/8</i>	2	2,0%
	<i>2/3</i>	2	2,0%
	<i>2/5</i>	1	1,0%
	<i>2/6</i>	1	1,0%
	<i>3/4</i>	1	1,0%
	<i>9/8</i>	1	1,0%
Variável (2ª fase)	Categoria	N	%
Há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes?	<i>Não</i>	17	16,8%
	<i>Sim</i>	84	83,2%
Reincidência (artigo 61, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	38	37,6%
	<i>Reincidente, reincidência (múltiplas condenações)</i>	12	11,9%

	<i>Reincidente, reincidência (uma única condenação)</i>	51	50,5%
Motivo fútil ou torpe (artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime (artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum (artigo 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge (artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Abuso de autoridade, relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, violência contra a mulher (artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão (artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Contra criança, maior de sessenta anos, enfermo ou mulher grávida (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	97	96,0%
	<i>Sim</i>	4	4,0%
Ofendido sob imediata perseguição da autoridade (artigo 61, inciso II, alínea "i", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou desgraça particular do ofendido (artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	98	97,0%
	<i>Sim</i>	3	3,0%
Embriaguez preordenada (artigo 61, inciso II, alínea "l", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes (artigo 62, inciso I, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Agente que coage ou induz outrem à execução material do crime (artigo 62, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Agente que instiga ou determina a	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%

cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal (artigo 62, inciso III, do Código Penal)			
Agente que executa o crime, ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa (artigo 62, inciso IV, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
	<i>Não aparece, não</i>	98	97,0%
Menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 70 (setenta anos) (artigo 65, inciso I, do Código Penal)	<i>Sim, menor de 21 (vinte e um) anos; menoridade; menoridade relativa; maior de 70 (setenta) anos</i>	3	3,0%
Desconhecimento da lei (artigo 65, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Motivo de relevante valor social ou moral (artigo 65, inciso III, alínea "a", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Arrependimento posterior ou reparação do dano (artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Coação moral resistível, ordem hierárquica, influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima (artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	42	41,6%
	<i>Sim</i>	59	58,4%
Influência de multidão em tumulto (artigo 65, inciso III, alínea "e", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
A pena provisória fica igual à pena-base?	<i>Não</i>	44	43,6%
	<i>Sim</i>	57	56,4%
Pena provisória majorada em uma fração da pena-base?	<i>não especificado</i>	69	68,3%
	<i>1/10</i>	1	1,0%
	<i>1/2</i>	2	2,0%
	<i>1/3</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (múltipla reincidência)</i>	1	1,0%
	<i>1/4</i>	1	1,0%
	<i>1/5</i>	2	2,0%
	<i>1/6</i>	23	22,8%
	<i>1/7</i>	1	1,0%
	<i>não especificado</i>	89	88,1%
Pena provisória minorada em uma fração da pena-base?	<i>1/5</i>	1	1,0%
	<i>1/6</i>	10	9,9%
	<i>1/6 (confissão)</i>	1	1,0%
Variável (3ª fase)	Categoria	N	%
Crime tentado (artigo 14, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	72	71,3%
	<i>Sim</i>	29	28,7%
Arrependimento posterior (artigo 16 do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	100	99,0%
	<i>Sim</i>	1	1,0%
Erro evitável sobre a ilicitude (artigo	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%

21, caput, do Código Penal)			
Semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Embriaguez fortuita (artigo 28, § 2º, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Participação em crime menos grave ou previsibilidade de resultado mais grave (artigo 29, § 2º, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	89	88,1%
	<i>Sim</i>	12	11,9%
	<i>Não aparece, não</i>	98	97,0%
Criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada (artigo 155, § 2º, do Código Penal)	<i>Sim; criminoso primário; réu primário; primariedade; coisa furtada de pequeno valor; pequeno valor da coisa furtada; res furtiva de pequeno valor; pequeno valor da res furtiva</i>	3	3,0%
Converte a pena provisória em definitiva?	<i>Não</i>	43	42,6%
	<i>Sim</i>	58	57,4%
Pena definitiva majorada em uma fração da pena provisória?	<i>não especificado</i>	89	88,1%
	<i>1/3</i>	11	10,9%
	<i>1/3 (repouso noturno)</i>	1	1,0%
Pena definitiva minorada em uma fração da pena provisória?	<i>não especificado</i>	69	68,3%
	<i>1/2</i>	9	8,9%
	<i>1/3</i>	17	16,8%
	<i>1/3 (tentativa)</i>	1	1,0%
	<i>2/3</i>	5	5,0%
Variável	Categoria	N	%
Concurso formal (artigo 70 do Código Penal)	<i>Não</i>	97	96,0%
	<i>Sim</i>	4	4,0%
Crime continuado (artigo 71 do Código Penal)	<i>Não</i>	90	89,1%
	<i>Sim</i>	11	10,9%
Pena final majorada em uma fração da pena definitiva?	<i>não especificado</i>	87	86,2%
	<i>1/5</i>	1	1,0%
	<i>1/6</i>	12	11,9%
	<i>2/3</i>	1	1,0%

Crime de roubo

Roubo

Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado);

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III – se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV – se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

V – se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

VII – se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

§ 2º-B Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no *caput* deste artigo.

OBSERVAÇÃO: As variáveis em destaque são aquelas que apresentaram, na observação dos dados, variação significativa.

Roubo			
Variável (1ª fase)	Categoria	N	%
Culpabilidade	<i>Não aparece, neutra, média, comum, não foge do/ao usual, não destoa do ordinário, normal à espécie</i>	82	82,0%
	<i>Negativa, alta, elevada, acentuada, acima da média, foge do/ao usual, extremamente alta, elevada</i>	18	18,0%
Antecedentes	<i>Mau antecedente, maus antecedentes, péssimos antecedentes</i>	31	31,0%
	<i>Não aparece, primariedade, primário, não possui maus antecedentes, sem antecedentes</i>	69	69,0%
Conduta social	<i>Não foram colhidos elementos concretos, neutra, nada de conclusivo apurado</i>	95	95,0%
	<i>Negativa, desfavorável, desabona</i>	5	5,0%
Personalidade do agente	<i>Não foram colhidos elementos concretos, neutra, nada de conclusivo apurado</i>	91	91,0%
	<i>Negativa, desfavorável, voltada à prática de delitos, desabona</i>	9	9,0%
Motivos do crime	<i>Grave, negativo, desfavorável</i>	2	2,0%
	<i>Reprimido pelo próprio tipo penal, já punido pelo próprio tipo, não desabona o regular, lucro fácil, nada de conclusivo apurado, inerentes ao crime</i>	98	98,0%
Circunstâncias do crime	<i>Graves, desfavoráveis, negativas</i>	21	21,0%
	<i>Normais à espécie, esperadas para o tipo penal, neutras, não desabonam o regular, desconhecidas, nada de conclusivo apurado</i>	79	79,0%
Consequências do crime	<i>Graves, desfavoráveis, negativas</i>	11	11,0%
	<i>Normais à espécie, esperadas para o tipo penal, neutras, não desabona o regular, desconhecidas, nada de conclusivo apurado</i>	89	89,0%
Comportamento da vítima	<i>Em nada contribuiu, neutra, sem influência</i>	100	100,0%
Tipo de crime	<i>Roubo (simples e majorado)</i>	100	100,0%
Pena-base fixada no mínimo legal?	<i>Não</i>	63	63,0%
	<i>Sim</i>	37	37,0%
Pena-base majorada em uma fração do mínimo legal?	<i>1/2</i>	4	4,0%
	<i>1/3</i>	4	4,0%
	<i>1/4</i>	5	5,0%
	<i>1/5</i>	2	2,0%
	<i>1/6</i>	28	28,0%

	1/6 para cada variável (mau antecedente e culpabilidade)	1	1,0%
	1/8	3	3,0%
	2/3	2	2,0%
	O juiz não especificou a fração de aumento	51	51,0%
Variável (2ª fase)	Categoria	N	%
Reincidência (artigo 61, inciso II, do Código Penal)	Não aparece, não	59	59,0%
	Reincidente, reincidência (múltiplas condenações)	6	6,0%
	Reincidente, reincidência (uma única condenação)	35	35,0%
Motivo fútil ou torpe (artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime (artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum (artigo 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal)	Não aparece, não	99	99,0%
	Sim	1	1,0%
Crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge (artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal)	Não aparece, não	99	99,0%
	Sim	1	1,0%
Abuso de autoridade, relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, violência contra a mulher (artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal)	Não aparece, não	99	99,0%
	Sim	1	1,0%
Abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão (artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Contra criança, maior de sessenta anos, enfermo ou mulher grávida (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal)	Não aparece, não	88	88,0%
	Sim	12	12,0%
Ofendido sob imediata proteção da autoridade (artigo 61, inciso II, alínea "i", do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou desgracia particular do ofendido (artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal)	Não aparece, não	98	98,0%
	Sim	2	2,0%
Embriaguez preordenada (artigo 61, inciso II, alínea "l", do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes (artigo 62, inciso I, do Código Penal)		1	1,0%
	Não aparece, não	99	99,0%

Agente que coage ou induz outrem à execução material do crime (artigo 62, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	100	100,0%
Agente que instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal (artigo 62, inciso III, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	100	100,0%
Agente que executa o crime, ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa (artigo 62, inciso IV, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	100	100,0%
Menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 70 (setenta anos) (artigo 65, inciso I, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	79	79,0%
	<i>Sim, menor de 21 (vinte e um) anos; menoridade; menoridade relativa; maior de 70 (setenta) anos</i>	21	21,0%
Desconhecimento da lei (artigo 65, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	100	100,0%
Motivo de relevante valor social ou moral (artigo 65, inciso III, alínea "a", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	100	100,0%
Arrependimento posterior ou reparação do dano (artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	100	100,0%
Coação moral resistível, ordem hierárquica, influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima (artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	99	99,0%
	<i>Sim, coação moral resistível; coação a que podia resistir; coação resistível; ordem de autoridade superior; ordem hierárquica; ordem de superior hierárquico; violenta emoção</i>	1	1,0%
Confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	63	63,0%
	<i>Sim</i>	37	37,0%
Influência de multidão em tumulto (artigo 65, inciso III, alínea "e", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	100	100,0%
A pena provisória fica igual à pena-base?	<i>Não</i>	54	54,0%
	<i>Sim</i>	46	46,0%
Pena provisória majorada em uma fração da pena-base?	<i>O juiz não especificou uma fração para o aumento</i>	70	70,0%
	<i>1/12</i>	1	1,0%
	<i>1/3</i>	3	3,0%
	<i>1/3 (reincidência)</i>	1	1,0%
	<i>1/5</i>	5	5,0%
	<i>1/6</i>	19	19,0%
	<i>1/8 (a fração não aparece expressamente na decisão, mas é o resultado de o juiz ter aumentado a pena-base em 6 meses)</i>	1	1,0%
Pena provisória minorada em uma fração da pena-base?	<i>O juiz não especificou uma fração para a diminuição</i>	90	90,0%
	<i>1/3</i>	1	1,0%

	1/6	7	7,0%
	1/6 (confissão)	1	1,0%
	1/8	1	1,0%
Variável (3ª fase)	Categoria	N	%
Crime tentado (artigo 14, inciso II, do Código Penal)	Não aparece, não	89	89,0%
	Sim	11	11,0%
Arrependimento posterior (artigo 16 do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Erro evitável sobre a ilicitude (artigo 21, caput, do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal)	Não aparece, não	99	99,0%
	Sim	1	1,0%
Embriaguez fortuita (artigo 28, § 2º, do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Participação em crime menos grave ou previsibilidade de resultado mais grave (artigo 29, § 2º, do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Concurso de duas ou mais pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal)	Não aparece, não	36	36,0%
	Sim; concurso de pessoas; concurso de agentes	64	64,0%
Vítima em serviço de transporte de valores (artigo 157, § 2º, inciso III, do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior (artigo 157, § 2º, inciso IV, do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Restrição de liberdade da vítima (artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal)	Não aparece, não	88	88,0%
	Sim	12	12,0%
Subtração de substâncias explosivas ou acessórios (artigo 157, § 2º, inciso VI, do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca (artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal)	Não aparece, não	84	84,0%
	Sim	16	16,0%
Violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal)	Não aparece, não	66	66,0%
	Sim	34	34,0%
Destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum (artigo 157, § 2º-A, inciso II, do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (artigo 157, § 2º-B, do Código Penal)	Não aparece, não	100	100,0%
Converte a pena provisória em definitiva?	Não	91	91,0%

	Sim	9	9,0%
	<i>o juiz não especificou</i>	13	13,0%
	<i>1/2</i>	4	4,0%
	<i>1/2 (arma branca)</i>	1	1,0%
	<i>1/2 (arma de fogo e concurso de agentes) e, ao final, 1/5 (concurso formal de crimes)</i>	1	1,0%
	<i>1/2 (concurso de agentes) e, ao final, 1/5 (concurso formal de crimes)</i>	1	1,0%
	<i>1/3</i>	26	26,0%
	<i>1/3 (arma branca)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de agentes)</i>	2	2,0%
	<i>1/3 (concurso de agentes) e 1/6 (concurso formal de crimes)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de agentes) e 2/3 (arma de fogo)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de agentes) e 2/3 (arma de fogo). Ao final, 1/6 sobre a pena final (concurso formal)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de agentes) e 2/3 (arma de fogo). Depois, sobre o resultado, o juiz aplicou aumento de 1/6 (concurso formal)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de agentes) e depois 1/6 (concurso formal de crimes)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de agentes) e depois 2/3 (arma de fogo)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de agentes) e, depois, 1/5 (concurso formal)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de agentes) e, depois, 1/6 (concurso formal)</i>	2	2,0%
	<i>1/3 (concurso de agentes) e, depois, 2/3 (arma de fogo)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e 1/4 (concurso formal)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de pessoas)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de pessoas) e 1/6 (concurso formal de crimes)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de pessoas) e 2/3 (arma de fogo)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (concurso de pessoas) e depois 2/3 (emprego de arma de fogo)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (emprego de arma branca)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (emprego de arma de fogo) e depois 1/6 (concurso formal de crimes)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (restrição à liberdade da vítima)</i>	1	1,0%
	<i>1/6</i>	1	1,0%
	<i>1/6 (concurso formal de crimes)</i>	1	1,0%
	<i>1/6 (continuidade delitiva)</i>	1	1,0%
	<i>11/30 (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) e, depois, 1/6 (concurso formal)</i>	1	1,0%
	<i>2/3</i>	9	9,0%

Pena definitiva majorada em uma fração da pena provisória?

	<i>2/3 (arma de fogo) e 1/6 (concurso formal)</i>	1	1,0%
	<i>2/3 (emprego de arma de fogo)</i>	1	1,0%
	<i>2/3 (emprego de arma de fogo) e depois 1/6 (concurso formal)</i>	1	1,0%
	<i>2/3 e depois 1/6</i>	1	1,0%
	<i>2/5 (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) e, depois, 1/6 (concurso formal)</i>	1	1,0%
	<i>3/3 (concurso de agentes e arma de fogo) e, depois, 1/5 (crime continuado)</i>	1	1,0%
	<i>3/4 (concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) e depois 1/5 sobre a pena final (concurso formal)</i>	1	1,0%
	<i>3/8</i>	6	6,0%
	<i>3/8 (concurso de agentes e arma branca) e, depois, 1/3 (concurso formal)</i>	1	1,0%
	<i>3/8 (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e, depois, 1/6 (continuidade delitiva)</i>	1	1,0%
	<i>3/8 (concurso de pessoas e arma de fogo)</i>	1	1,0%
	<i>3/8 (emprego de arma de fogo e concurso de agentes)</i>	1	1,0%
	<i>3/8 e depois 2/3 (porém, o juiz não especificou qual foi o aumento para cada uma das três variáveis consideradas)</i>	1	1,0%
	<i>5/12</i>	1	1,0%
	<i>5/12 (concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo)</i>	1	1,0%
Pena definitiva minorada em uma fração da pena provisória?	<i>não</i>	89	89,0%
	<i>1/2 (tentativa)</i>	2	2,0%
	<i>1/2 (tentativa) e depois 1/3 (semi-imputabilidade)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (nesse caso, o juiz aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 sobre a pena provisória, e, depois, diminuiu 1/3 do valor resultante, chegando à pena final)</i>	1	1,0%
	<i>1/3 (tentativa)</i>	3	3,0%
	<i>1/3 (tentativa) sobre o resultado da majoração anterior, de 3/8</i>	1	1,0%
	<i>2/3 (tentativa)</i>	2	2,0%
	<i>2/5 (tentativa)</i>	1	1,0%
Variável	Categoria	N	%
Concurso formal (artigo 70 do Código Penal)	<i>Não</i>	79	79,0%
	<i>Sim</i>	21	21,0%
Crime continuado (artigo 71 do Código Penal)	<i>Não</i>	97	97,0%
	<i>Sim</i>	3	3,0%

Crime de tráfico de drogas

Tráfico de drogas

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II – semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV – vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

OBSERVAÇÃO: As variáveis em destaque são aquelas que apresentaram, na observação dos dados, variação significativa.

Tráfico de drogas			
Variável (1ª fase)	Categoria	N	%
As circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) são todas favoráveis?	Não	46	45,5%
	Sim	55	54,5%
Circunstâncias preponderantes (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006)	Não aparece	69	68,3%
	Grande quantidade; enorme quantidade; quantidade significativa; quantidade acima do normal, da média, do ordinário; natureza da droga, natureza do entorpecente	32	31,7%
	Não aparece; neutra; média; comum; não foge do/ao usual; não destoa do ordinário; normal à espécie	99	98,0%
	Negativa; alta; elevada; acentuada; acima da média; foge do/ao usual; extremamente alta; extremamente elevada; extremamente acentuada	2	2,0%
Culpabilidade	Mau antecedente; maus antecedentes; péssimos antecedentes	24	23,8%
	Não aparece; primariedade; réu primário; não possui maus antecedentes; sem antecedentes; a folha não registra antecedentes	77	76,2%
Antecedentes	Não foram colhidos elementos concretos; neutra; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos	100	99,0%
	Negativa; desfavorável; má conduta social; desabona o réu...	1	1,0%
Conduta social	Não foram colhidos elementos concretos; neutra; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos	99	98,0%
Personalidade do agente			

	<i>Negativa; desfavorável; voltada à prática de delitos; personalidade desviada; deturpada; desabona o réu...</i>	2	2,0%
Motivos do crime	<i>Reprimido pelo próprio tipo penal; punido pelo próprio tipo; não desabona o regular; lucro fácil; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos; motivos inerentes ao crime</i>	101	100,0%
	<i>Graves; desfavoráveis; negativas</i>	4	4,0%
Circunstâncias do crime	<i>Normais à espécie; esperadas para o tipo penal; neutras; não desabona o regular; desconhecidas; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos</i>	97	96,0%
	<i>Graves; desfavoráveis; negativas</i>	1	1,0%
Consequências do crime	<i>Normais à espécie; esperadas para o tipo penal; neutras; não desabona o regular; desconhecidas; nada de conclusivo apurado; nada há nos autos</i>	100	99,0%
Comportamento da vítima	<i>Em nada contribuiu; neutro; sem influência; nada há nos autos</i>	101	100,0%
Pena-base fixada no mínimo legal?	<i>Não</i>	46	45,5%
	<i>Sim</i>	55	54,5%
Variável (2ª fase)	Categoria	N	%
Há circunstâncias agravantes e ou atenuantes?	<i>Não</i>	20	19,8%
	<i>Sim</i>	81	80,2%
	<i>Não aparece, não</i>	61	60,4%
Reincidência (artigo 61, inciso II, do Código Penal)	<i>Reincidente, reincidência (múltiplas condenações)</i>	5	5,0%
	<i>Reincidente, reincidência (uma única condenação)</i>	35	34,7%
Motivo fútil ou torpe (artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime (artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum (artigo 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge (artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%

Abuso de autoridade, relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, violência contra a mulher (artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão (artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Contra criança, maior de sessenta anos, enfermo ou mulher grávida (artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Ofendido sob imediata proteção da autoridade (artigo 61, inciso II, alínea "i", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou desgracia particular do ofendido (artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	95	94,1%
	<i>Sim</i>	6	5,9%
Embriaguez preordenada (artigo 61, inciso II, alínea "l", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes (artigo 62, inciso I, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Agente que coage ou induz outrem à execução material do crime (artigo 62, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Agente que instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal (artigo 62, inciso III, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Agente que executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa (artigo 62, inciso IV, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 70 (setenta anos) (artigo 65, inciso I, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	77	76,2%
	<i>Sim, menor de 21 (vinte e um) anos; menoridade; menoridade relativa; maior de 70 (setenta) anos</i>	24	23,8%
Desconhecimento da lei (artigo 65, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Motivo de relevante valor social ou moral (artigo 65, inciso III, alínea "a", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Arrependimento posterior ou reparação do dano (artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%

Coação moral resistível, ordem hierárquica, influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima (artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	62	61,4%
	<i>Sim</i>	39	38,6%
Influência de multidão em tumulto (artigo 65, inciso III, alínea "e", do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
A pena provisória fica igual à pena-base?	<i>Não</i>	43	42,6%
	<i>Sim</i>	58	57,4%
Pena provisória majorada em uma fração da pena-base?	<i>1/3</i>	3	3,0%
	<i>1/4</i>	1	1,0%
	<i>1/5</i>	2	2,0%
	<i>1/5 (reincidência)</i>	1	1,0%
	<i>1/6</i>	17	16,8%
	<i>2/3</i>	1	1,0%
	<i>2/6</i>	1	1,0%
	<i>O juiz não especificou uma fração para o aumento</i>	75	74,2%
Pena provisória minorada em uma fração da pena-base?	<i>1/12</i>	1	1,0%
	<i>1/6</i>	2	2,0%
	<i>O juiz não especificou uma fração para a diminuição</i>	98	97,0%
Variável (3ª fase)	Categoria	N	%
Crime tentado (artigo 14, inciso II, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Arrependimento posterior (artigo 16 do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Erro evitável sobre a ilicitude (artigo 21, caput, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Embriaguez fortuita (artigo 28, § 2º, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Participação em crime menos grave ou previsibilidade de resultado mais grave (artigo 29, § 2º, do Código Penal)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Transnacionalidade do delito evidenciada pela natureza, pela procedência da substância ou do produto ou pelas circunstâncias do fato (artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%

Crime praticado prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância (artigo 40, inciso II, da Lei nº 11.343/2006)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
	<i>Não aparece, não</i>	95	94,1%
Crime cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares etc (artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006)	<i>Sim; estabelecimento prisional, prisão, penitenciária; estabelecimento de ensino, escola, universidade; hospital; entidade estudantil, social, cultural, recreativa, esportiva, beneficente; local de trabalho coletivo; espetáculo, diversão de qualquer natureza; tratamento de dependentes de drogas, clínica de reabilitação, clínica terapêutica, reinserção social; militar, policial, polícia; transporte público</i>	6	5,9%
Crime praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva (artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal (artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
	<i>Não aparece, não</i>	98	97,0%
A prática do crime envolve ou visa a atingir criança ou adolescente (artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006)	<i>Sim; criança, adolescente; capacidade de entendimento ou determinação diminuída; capacidade de entendimento ou determinação suprimida</i>	3	3,0%
Agente que financia ou custeia a prática do crime (artigo 40, inciso VII, da Lei nº 11.343/2006)	<i>Não aparece, não</i>	101	100,0%
Tráfico privilegiado: agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)	<i>Não</i>	60	59,4%
	<i>Sim; tráfico privilegiado; agente primário, réu primário, primário; bons antecedentes; não se dedica a atividades criminosas, organização criminosa</i>	41	40,6%
Converte a pena provisória em definitiva?	<i>Não</i>	47	46,5%
	<i>Sim</i>	54	53,5%
	<i>sem fração</i>	93	92,1%
Pena definitiva majorada em uma fração da pena provisória?	<i>1/3 (participação de adolescentes)</i>	1	1,0%
	<i>1/6</i>	6	5,9%
	<i>1/6 (tráfico cometido na prisão)</i>	1	1,0%
	<i>1/2</i>	3	3,0%
	<i>1/4 (primariedade)</i>	1	1,0%
Pena definitiva minorada em uma fração da pena provisória?	<i>2/3</i>	32	31,7%
	<i>2/3 (tráfico privilegiado)</i>	1	1,0%
	<i>3/5</i>	1	1,0%
	<i>o magistrado não fixou uma fração</i>	63	62,4%